ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Το παρόν συνιστά σύμβαση σχετικά με την έρευνα, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την παραχώρηση άδειας χρήσης, την τεχνική υποστήριξη, τη χρήση και την εμπορική εκμετάλλευση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ που περιγράφεται κατωτέρω. Τα δικαιώματα που παρέχονται στον ΠΕΛΑΤΗ επί της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ή/και της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ εξαρτώνται ρητά από την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν από τη νομική οντότητα ή από το πρόσωπο που αποκτά το σχετικό δικαίωμα και το οποίο, κατά περίπτωση, είναι υπεύθυνο για την πληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος.

Στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, σήμερα την [ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ημερομηνία υπογραφής], μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία **«Στέφανος Δ. Ζαφειρίου»**, παραγωγή και παροχή υπηρεσιών λογισμικού, με τον διακριτικό τίτλο **«SAPHIRE»**, με έδρα τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης (Μάρκου Αυγέρη 9, Τ.Κ. 56224, Ελλάδα), με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162749406000, με Α.Φ.Μ. 170405128, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, τηλ. 6934655333, email: steve@saphirelabs.com, νομίμως εκπροσωπούμενης, καλούμενης στο παρόν χάριν συντομίας **«SAPHIRE»** ή **«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»**,

και

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του **ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ**, με έδρα στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 57, τηλ. 2316016031, email: info@emsek.gr, με Α.Φ.Μ. [ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ], Δ.Ο.Υ. [ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ], νομίμως εκπροσωπουμένου από τον/την [ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ονοματεπώνυμο και ιδιότητα], καλούμενου στο παρόν χάριν συντομίας **«ΠΕΛΑΤΗΣ»**,

οι οποίοι συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Οι συμβαλλόμενοι, αφού έλαβαν υπόψη ιδίως ότι:

- Η SAPHIRE διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, εμπειρία, τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή για την παροχή υπηρεσιών έρευνας, σχεδιασμού, ανάπτυξης και τεχνικής υποστήριξης λογισμικού και ψηφιακών πλατφορμών.
- Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυμεί την ανάπτυξη και αρχική υλοποίηση μίας σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας συνδρομητικής κάρτας μέλους και επιβράβευσης, η οποία θα απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε τελικούς χρήστες στην ελληνική αγορά.
- Η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας σχεδιάζεται ως ρεαλιστική πιλοτική υλοποίηση, με σαφώς οριοθετημένο εύρος, ώστε να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία, να δοκιμαστεί στην πράξη και να αποτελέσει τη βάση για μελλοντική επέκταση.
- Η βούληση των συμβαλλομένων είναι η SAPHIRE να αναπτύξει την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, να διατηρήσει πλήρως την κυριότητα και τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επ’ αυτής και να παραχωρήσει στον ΠΕΛΑΤΗ πλήρες λειτουργικό και

εμπορικό δικαίωμα χρήσης υπό τους όρους της παρούσας, χωρίς μεταβίβαση κυριότητας ή εκχώρηση πηγαίου κώδικα.

- Περαιτέρω, τα μέρη επιθυμούν να ρυθμίσουν την αμοιβή της SAPHIRE τόσο με σταθερό αρχικό τίμημα όσο και με ποσοστιαία συμμετοχή επί της εμπορικής λειτουργίας της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, καθώς και τη συμμετοχή της SAPHIRE σε κάθε μελλοντική μεταβίβαση, πώληση, παραχώρηση ή άλλη πράξη διάθεσης της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ή του επιχειρηματικού εγχειρήματος που βασίζεται ουσιωδώς σε αυτήν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, συναποδέχονται τα παρακάτω:

1. Ορισμοί εννοιών όρων

1.1. **ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ**: νοείται η σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα συνδρομητικής κάρτας μέλους και επιβράβευσης, η οποία αναπτύσσεται από τη SAPHIRE ως υπηρεσία λογισμικού τύπου SaaS και αποτελεί το κύριο αντικείμενο της παρούσας.

1.2. **ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ**: νοείται κάθε πρόγραμμα, εφαρμογή, module, βάση δεδομένων, script, interface, μηχανισμός, αρχείο, υποδομή ή άλλο στοιχείο λογισμικού που αναπτύσσεται, παρέχεται ή χρησιμοποιείται από τη SAPHIRE στο πλαίσιο της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ή της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

1.3. **ΥΠΗΡΕΣΙΑ**: νοείται η παροχή από τη SAPHIRE προς τον ΠΕΛΑΤΗ των υπηρεσιών έρευνας, ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, αρχικής υλοποίησης, βασικής τεχνικής υποστήριξης, εύλογης αποσφαλμάτωσης και συναφών υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα.

1.4. **ΕΡΓΟ**: νοείται το σύνολο των εργασιών και υπηρεσιών που αναλαμβάνει η SAPHIRE για την ολοκλήρωση της ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ.

1.5. **ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ** ή **ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ**: νοείται η αρχική λειτουργική έκδοση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, με το συγκεκριμένο και περιορισμένο εύρος λειτουργιών που ορίζεται στην παρούσα.

1.6. **ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ**: νοούνται όλα τα επιμέρους αποτελέσματα εργασίας, τεχνικές υλοποιήσεις, διαχειριστικά περιβάλλοντα, μηχανισμοί, ενότητες λογισμικού, ρυθμίσεις, δομές ή έγγραφα που παραδίδονται ή καθίστανται διαθέσιμα στον ΠΕΛΑΤΗ στο πλαίσιο του ΕΡΓΟΥ.

1.7. **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**: νοείται η βασική τεχνική υποστήριξη που παρέχεται εξ αποστάσεως από τη SAPHIRE σχετικά με τη λειτουργία της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ μετά την αρχική υλοποίηση, κατά τους όρους της παρούσας.

1.8. **ΠΕΛΑΤΗΣ**: νοείται ο αντισυμβαλλόμενος της SAPHIRE, ο οποίος αναθέτει το ΕΡΓΟ, αποκτά τα περιορισμένα δικαιώματα χρήσης που προβλέπονται στην παρούσα και εξοφλεί εμπροθέσμως όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Κάθε περιορισμός και υποχρέωση που αναφέρεται στον ΠΕΛΑΤΗ αναλογεί και στους εργαζομένους, προστηθέντες, συνεργάτες, διαχειριστές, βοηθούς εκπλήρωσης και εν γένει εξουσιοδοτημένους χρήστες του, για το

πταίσμα των οποίων ο ΠΕΛΑΤΗΣ ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της SAPHIRE.

1.9. **ΧΡΗΣΤΗΣ**: νοείται κάθε υπάλληλος, συνεργάτης, εργολάβος ή άλλο πρόσωπο που χρησιμοποιεί την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ή μέρος αυτής για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ.

1.10. **ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ / ΜΕΛΟΣ**: νοείται το φυσικό πρόσωπο που δημιουργεί λογαριασμό μέλους στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, δύναται να αποκτήσει δωρεάν ή συνδρομητική πρόσβαση και, κατά περίπτωση, να λάβει φυσική κάρτα μέλους.

1.11. **ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**: νοείται κάθε επαγγελματική ή εμπορική οντότητα που δημιουργεί λογαριασμό στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ και συμμετέχει στο οικοσύστημα προσφορών και επιβράβευσης.

1.12. **ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ**: νοούνται οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων Προσωπικών Πληροφοριών, στοιχείων μελών, επιχειρήσεων, λογαριασμών, στοιχείων αποστολής, στοιχείων επικοινωνίας, οικονομικών ή άλλων πληροφοριών που συλλέγονται, καταχωρούνται, δημιουργούνται, παράγονται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται, μεταφορτώνονται ή/και υποβάλλονται στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ από τον ΠΕΛΑΤΗ ή για λογαριασμό του.

1.13. **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ**: νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως ορίζονται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1.14. **ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ**: νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών.

1.15. **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**: νοείται οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελείται αναφορικά με τις Προσωπικές Πληροφορίες, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, εξέταση, χρήση, γνωστοποίηση, μετάδοση, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

1.16. **ΕΓΓΡΑΦΑ**: νοούνται τα επεξηγηματικά ή/και τεχνικά υλικά, οι οδηγίες χρήσης, τα συνοδευτικά αρχεία, οι τεχνικές σημειώσεις ή λοιπή τεκμηρίωση που παρέχονται από τη SAPHIRE σχετικά με την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ή την ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

1.17. **ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ**: τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της SAPHIRE ενδέχεται να χρησιμοποιούν λογισμικό, περιεχόμενο, διασυνδέσεις, υποδομές, υπηρεσίες ή εργαλεία που προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές ή παρόχους προκειμένου να λειτουργήσουν ομού. Η χρήση υλικών τρίτων ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις.

1.18. **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ**: νοούνται οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία τρίτου μέρους ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, τεχνογνωσίας ή άλλων συναφών δικαιωμάτων.

1.19. **ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ**: νοούνται τα πράγματι εισπραχθέντα έσοδα που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, μετά την αφαίρεση φόρων, επιστροφών, chargebacks, πιστωτικών αντιλογισμών και προμηθειών παρόχων πληρωμών ή εισπράξεων, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως ειδικότερος και αναλυτικότερος ορισμός.

1.20. **ΤΙΜΗΜΑ**: νοείται κάθε χρηματικό ποσό ή άλλη οικονομική παροχή που συμφωνήθηκε να καταβάλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ στη SAPHIRE για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, την παροχή της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και την παραχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα.

1.21. **ΓΕΓΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ή ΕΞΟΔΟΥ (EXIT EVENT)**: νοείται κάθε πώληση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση, ανταλλαγή, εισφορά, εισδοχή επενδυτή, πώληση μετοχών/εταιρικών μεριδίων, παραχώρηση εκμετάλλευσης, sublicensing, μεταβίβαση επιχειρηματικού κλάδου, απορρόφηση, συγχώνευση, μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση πράξη διάθεσης της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ή του επιχειρηματικού εγχειρήματος που βασίζεται ουσιωδώς σε αυτήν.

2. Αντικείμενο της Σύμβασης

2.1. Η παρούσα Σύμβαση αναφέρεται στις απαραίτητες υπηρεσίες και εργασίες έρευνας, σχεδιασμού, ανάλυσης, ανάπτυξης, τεχνικής υλοποίησης, παραχώρησης άδειας χρήσης και αρχικής υποστήριξης της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ συνδρομητικής κάρτας μέλους και επιβράβευσης για τις επαγγελματικές, επιχειρησιακές και εμπορικές ανάγκες του ΠΕΛΑΤΗ.

2.2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναθέτει το ανωτέρω ΕΡΓΟ στη SAPHIRE, ήτοι την παροχή υπηρεσιών και εργασιών για την κατασκευή της ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, και η SAPHIRE αποδέχεται την ανάθεση αυτή.

2.3. Η SAPHIRE θα εκτελέσει για τον ΠΕΛΑΤΗ το ΕΡΓΟ, παρέχοντας όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτού, σύμφωνα με το συμφωνημένο εύρος και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

2.4. Ρητώς συμφωνείται ότι η παρούσα αφορά συγκεκριμένη αρχική έκδοση με σαφώς οριοθετημένο εύρος και δεν συνιστά γενική, απεριόριστη ή αόριστη δέσμευση της SAPHIRE για την ανάπτυξη κάθε μελλοντικής λειτουργίας, ιδέας, επέκτασης, νέου module, mobile εφαρμογής, API ή άλλου συστήματος που δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν.

2.5. Κάθε τροποποίηση, επέκταση, νέα λειτουργία, νέα διασύνδεση, νέα έκδοση, νέα πλατφόρμα ή άλλη πρόσθετη εργασία πέραν του συμφωνημένου αντικειμένου της παρούσας θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

3. Περιγραφή, τρόπος εκτέλεσης και παράδοσης του αντικειμένου της Σύμβασης

3.1 Περιγραφή του αντικειμένου της Σύμβασης

Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ του προϊόντος θα περιλαμβάνει τους βασικούς μηχανισμούς που απαιτούνται ώστε η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ να λειτουργήσει ουσιαστικά και εμπορικά ως ρεαλιστική πιλοτική υλοποίηση και ειδικότερα:

Α. Σύστημα λογαριασμών τελικών χρηστών, μέσω του οποίου κάθε τελικός χρήστης θα μπορεί:

- να δημιουργεί λογαριασμό,
- να επιλέγει δωρεάν ή συνδρομητική πρόσβαση,
- να συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία,
- να καταχωρεί στοιχεία αποστολής για τη φυσική κάρτα,
- να αποκτά μοναδικό δημόσιο αναγνωριστικό αριθμό χρήστη,
- να βλέπει το προσωπικό του προφίλ,
- να παρακολουθεί τα rewards και τη βασική πρόοδό του,
- να βλέπει το ιστορικό των ενεργειών του,
- να περιηγείται στις διαθέσιμες προσφορές,
- και να διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις λογαριασμού και συνδρομής.

Β. Σύστημα φυσικής κάρτας μέλους, το οποίο θα περιλαμβάνει:

- δημιουργία μοναδικής ταυτότητας κάρτας,
- σύνδεση της κάρτας με συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη,
- αποθήκευση στοιχείων αποστολής,

Η κάρτα θα μπορεί να αναγνωρίζεται από την επιχείρηση μέσω:

1. γραμμωτού κώδικα (barcode),
2. χειροκίνητης εισαγωγής του αναγνωριστικού αριθμού χρήστη.

Γ. Σύστημα λογαριασμών επιχειρήσεων, μέσω του οποίου κάθε επιχείρηση θα διαθέτει δικό της επαγγελματικό λογαριασμό με δυνατότητα καταχώρισης:

1. επωνυμίας και βασικών στοιχείων,
2. κατηγορίας επιχείρησης,
3. εικόνας προφίλ,
4. κεντρικής εικόνας παρουσίασης,
5. περιγραφής,
6. διεύθυνσης και στοιχείων επικοινωνίας,
7. δημόσιου προφίλ εντός της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ.

Δ. Περιβάλλον διαχείρισης επιχειρήσεων, μέσω του οποίου κάθε επιχείρηση θα δύναται:

- να αναρτά και να διαχειρίζεται προσφορές,
- να βλέπει τις ενεργές και ληγμένες προσφορές της,
- να αναζητά χρήστη μέσω σάρωσης κάρτας ή εισαγωγής αναγνωριστικού,
- να καταχωρεί την αξία αγοράς ή το σχετικό ποσό επιβράβευσης,
- να αποδίδει ανταμοιβές στον πελάτη,
- να βλέπει βασικό ιστορικό συναλλαγών και αλληλεπιδράσεων,
- και να διαχειρίζεται τη συνδρομή της.

Ε. Σελίδα προσφορών και ανακάλυψης επιχειρήσεων, μέσω της οποίας οι τελικοί χρήστες θα μπορούν:

1. να βλέπουν διαθέσιμες προσφορές,

2. να ανακαλύπτουν επιχειρήσεις,
3. να επισκέπτονται τη σελίδα κάθε επιχείρησης,
4. και να ενημερώνονται για βασικά στοιχεία και ενεργές παροχές.

ΣΤ. Βασικό σύστημα ανταμοιβών και διακριτικών, το οποίο θα περιλαμβάνει:

1. αναζήτηση και απόδοση ανταμοιβών,
2. καταγραφή ιστορικού,
3. βασικά διακριτικά επιβράβευσης (εμβλήματα).

Ζ. Διαχειριστικό σύστημα εποπτείας, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η εποπτεία:

1. των επιχειρήσεων,
2. των χρηστών,
3. των συνδρομών,
4. της κατάστασης των καρτών,
5. των βασικών ενεργειών υποστήριξης.

3.2 Τι δεν περιλαμβάνεται στην πρώτη έκδοση

Για λόγους λειτουργικής πειθαρχίας, ελέγχου κόστους και ορθής υλοποίησης, η ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ δεν περιλαμβάνει:

- σύστημα ψηφιακών πληρωμών,
- ενιαίο νόμισμα πόντων μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων,
- προηγμένο μηχανισμό παιχνιδοποίησης,
- σύνθετες αυτοματοποιημένες καμπάνιες,
- διασύνδεση με ταμειακά ή εμπορικά συστήματα,
- πρόσθετα εργαλεία σύνδεσης με ηλεκτρονικά καταστήματα,
- προηγμένα στατιστικά και σύνθετες αναφορές,
- πλήρη υποστήριξη αλυσίδων και πολυκαταστημάτων,
- ανοιχτό προγραμματιστικό περιβάλλον διασύνδεσης (API endpoints),
- πλήρη αξιοποίηση κάρτας ανέπαφης τεχνολογίας ως υποχρεωτικό βασικό κανάλι,
- ξεχωριστές εφαρμογές κινητού (Android, iOS).

Όλα τα παραπάνω θεωρούνται μελλοντικές επεκτάσεις και όχι μέρος της παρούσας Σύμβασης, εκτός εάν συμφωνηθούν ρητώς και εγγράφως.

3.3 Τρόπος εκτέλεσης και παράδοσης

α) Η SAPHIRE θα εκτελεί το ΕΡΓΟ τμηματικά ή και κατά στάδια, σε δυναμική συνεργασία με τον ΠΕΛΑΤΗ και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες σχεδιασμού, υλοποίησης, τεχνικού ελέγχου, δοκιμών και οριστικοποίησης.

β) Η SAPHIRE δύναται να αποστέλλει ή να καθιστά διαθέσιμα στον ΠΕΛΑΤΗ επιμέρους προσχέδια, δοκιμαστικές ή λειτουργικές μορφές τμημάτων της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, προκειμένου ο ΠΕΛΑΤΗΣ να εξετάζει τη λειτουργικότητά τους σε σχέση με τις επιχειρησιακές ανάγκες του.

γ) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, αφού λάβει τα ανωτέρω, εξετάζει τη λειτουργικότητα, τη δομή και τη συμβατότητα των επιμέρους παραδοτέων και γνωστοποιεί στη SAPHIRE τις τυχόν

παρατηρήσεις, ανάγκες διόρθωσης ή εύλογες προσαρμογές που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του συμφωνημένου αντικειμένου.

δ) Στη συνέχεια η SAPHIRE, σε άμεση συνεργασία με τον ΠΕΛΑΤΗ και με βάση τις πληροφορίες, οδηγίες, υλικό και εύλογες διευκρινίσεις που θα της παρασχεθούν από τον τελευταίο, οριστικοποιεί τα σχετικά παραδοτέα.

ε) Μετά την προσαρμογή, το τεστάρισμα και την οριστικοποίηση κάθε τμήματος ή σταδίου, η SAPHIRE το παραδίδει ή το καθιστά διαθέσιμο στον ΠΕΛΑΤΗ στην τελική του μορφή.

4. Παραχώρηση άδειας χρήσης της Πλατφόρμας

4.1 Άδεια χρήσης

Η SAPHIRE παραχωρεί με την παρούσα στον ΠΕΛΑΤΗ, υπό την αναβλητική αίρεση της πλήρους και εμπρόθεσμης εξόφλησης όλων των οικονομικών του υποχρεώσεων, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, μη εκχωρήσιμο, εσωτερικό και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, λειτουργικής χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο αυτή αναπτύσσεται και μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Το ανωτέρω δικαίωμα δεν συνιστά πώληση, μεταβίβαση κυριότητας, εκχώρηση πνευματικής ιδιοκτησίας ή παραχώρηση πηγαίου κώδικα.

4.2 Επιτρεπόμενη χρήση

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα: α) να χρησιμοποιεί την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ μέσω των εγκεκριμένων λογαριασμών και χρηστών του, β) να επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του να έχουν πρόσβαση στις σχετικές λειτουργίες, γ) να αξιοποιεί εμπορικά την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ στο πλαίσιο της λειτουργίας του προγράμματος μέλους και επιβράβευσης, δ) να χρησιμοποιεί τα ΕΓΓΡΑΦΑ και το υποστηρικτικό υλικό αποκλειστικά για την ορθή λειτουργία της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ.

4.3 Απαγορεύσεις χρήσης

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν έχει το δικαίωμα: α) να αναπαράγει, αντιγράφει, τροποποιεί, προσαρμόζει, μεταφράζει, αποσυναρμολογεί, ανακατασκευάζει ή επιχειρεί reverse engineering οποιουδήποτε μέρους της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, β) να αφαιρεί ή αποκρύπτει ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, σημάτων, λογοτύπων ή άλλων στοιχείων της SAPHIRE ή τρίτων δικαιοπαρόχων, γ) να παραχωρεί, μισθώνει, πωλεί, μεταπωλεί, υποαδειοδοτεί, διαθέτει ή καθιστά διαθέσιμη την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ή μέρος αυτής σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της SAPHIRE, δ) να χρησιμοποιεί την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ κατά παράβαση των εφαρμοστέων νόμων, ε) να παρακάμπτει ή να απενεργοποιεί οποιονδήποτε μηχανισμό προστασίας, αυθεντικοποίησης ή ελέγχου πρόσβασης, στ) να παρεμβαίνει εν γνώσει του στα συστήματα, στο δίκτυο, στους λογαριασμούς ή στην εύρυθμη λειτουργία της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ.

4.4 Διατήρηση δικαιωμάτων

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει ότι αποκτά μόνο το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης που του παραχωρείται με την παρούσα. Η κυριότητα της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, του πηγαίου κώδικα, του αντικειμενικού κώδικα, της βάσης δεδομένων, της αρχιτεκτονικής, των interfaces, των scripts, των βιβλιοθηκών, των δομών, των τεχνικών λύσεων, της τεχνογνωσίας, των ηθικών δικαιωμάτων, των royalties, των δικαιωμάτων βάσης δεδομένων και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας παραμένουν αποκλειστικά στη SAPHIRE ή/και στους δικαιοπαρόχους της.

5. Τεχνική υποστήριξη - Υπηρεσία

5.1 Τεχνική υποστήριξη

Η τεχνική υποστήριξη της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ παρέχεται μόνο εφόσον υπάρχει εν ισχύ η παρούσα και ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει πλήρως εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις του.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ δύναται να λαμβάνει χώρα διαδικτυακά ή/και τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο πλαίσιο της απομακρυσμένης υποστήριξης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενδέχεται να χρειαστεί να επιτρέψει στη SAPHIRE ή/και στους συνεργάτες της απομακρυσμένη πρόσβαση στα σχετικά περιβάλλοντα της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ με μοναδικό σκοπό την παροχή τεχνικής υποστήριξης.

5.2 Περιορισμοί

Η SAPHIRE και οι συνεργάτες της δεν είναι υποχρεωμένοι και δεν θα παρεμβαίνουν: α) σε hardware ή υλικό εξοπλισμό, β) σε λογισμικό τρίτων που δεν αποτελεί συμφωνημένο μέρος της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, γ) σε νέες εγκαταστάσεις, νέες υλοποιήσεις ή νέες εκπαιδεύσεις, δ) σε νέες λειτουργίες, επεκτάσεις, σύνθετες παραμετροποιήσεις ή integrations που δεν περιλαμβάνονται ρητά στην παρούσα, ε) σε προβλήματα που οφείλονται σε μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις του ΠΕΛΑΤΗ ή τρίτων.

5.3 Υποχρεώσεις μερών

Η SAPHIRE υποχρεούται να καταβάλει εύλογη επαγγελματική επιμέλεια για την παροχή της συμφωνημένης τεχνικής υποστήριξης.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται: α) να αναφέρει σαφώς και άμεσα κάθε δυσλειτουργία, β) να συνεργάζεται καλόπιστα με τη SAPHIRE, γ) να παρέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι αναγκαία για τη διάγνωση και αποκατάσταση του προβλήματος, δ) να μη μεταβάλλει αυθαίρετα κρίσιμες ρυθμίσεις ή δομές της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, ε) να εξασφαλίζει στους χρήστες του συμμόρφωση προς την παρούσα.

[ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ακριβές ωράριο, SLA, χρόνοι απόκρισης, escalation]

6. Διάρκεια της Σύμβασης

6.1 Διάρκεια

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση του ΕΡΓΟΥ, την πλήρη εξόφληση του ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ και την εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των Μερών, εκτός εάν λυθεί ή καταγγελθεί νωρίτερα σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

[ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ακριβές χρονοδιάγραμμα, στάδια, milestones, χρόνος ολοκλήρωσης]

6.2 Αναστολή λόγω μη πληρωμής

Η SAPHIRE δικαιούται, σε περίπτωση μη πληρωμής ή καθυστέρησης πληρωμής οποιουδήποτε ποσού από τον ΠΕΛΑΤΗ, να αναστείλει την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, την παράδοση παραδοτέων, την ενεργοποίηση λειτουργιών ή/και την παροχή τεχνικής υποστήριξης, χωρίς να θεωρείται υπερήμερη.

6.3 Λήξη

Με τη λήξη της παρούσας, παύει κάθε δικαίωμα χρήσης μη εξοφλημένων ή μη νομίμως παραχωρημένων στοιχείων της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ. Οι διατάξεις που από τη φύση τους προορίζονται να ισχύουν και μετά τη λήξη ή καταγγελία της Σύμβασης παραμένουν σε ισχύ.

7. Πληρωμή τιμήματος

7.1. Η αμοιβή για την ανάπτυξη της ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ συμφωνείται στο ποσό των **πέντε χιλιάδων ευρώ (3.500,00 €)** πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

7.2. Πέραν της ανωτέρω σταθερής αμοιβής, συμφωνείται ποσοστιαία συμμετοχή της SAPHIRE επί των ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ως ακολούθως: α) ποσοστό **10%** έως την επίτευξη 1.000 ενεργών χρηστών ή 500 εγγεγραμμένων καταστημάτων, β) ποσοστό **5%** έως την επίτευξη 10.000 ενεργών χρηστών ή 5.000 εγγεγραμμένων καταστημάτων, γ) ποσοστό **1,8%** εφ' όρου ζωής της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ από το επόμενο στάδιο και έπειτα.

7.3. Για τους σκοπούς της ανωτέρω διάταξης, ως επίτευξη σταδίου λογίζεται η πλήρωση ενός εκ των αναφερόμενων ποσοτικών κριτηρίων, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικός μηχανισμός.

7.4. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να τηρεί πλήρη, ακριβή και επαληθεύσιμα βιβλία και στοιχεία σε σχέση με τα έσοδα της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ και να αποδίδει στη SAPHIRE το οφειλόμενο ποσοστό σύμφωνα με τον συμφωνημένο κύκλο εκκαθάρισης.

7.5. [ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: τρόπος καταβολής των 5.000,00 €, προκαταβολή/δόσεις/milestones]

7.6. [ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: συχνότητα εκκαθάρισης revenue share, προθεσμία αναφοράς και πληρωμής]

7.7. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα αποστέλλει στη SAPHIRE αναφορά για κάθε περίοδο εκκαθάρισης, στην οποία θα αποτυπώνονται τουλάχιστον τα ακαθάριστα έσοδα, οι κρατήσεις, οι επιστροφές, οι προμήθειες παρόχων πληρωμών, τα καθαρά έσοδα και το ποσό που αναλογεί στη SAPHIRE.

7.8. Η SAPHIRE δικαιούται, κατόπιν εύλογης προηγούμενης ειδοποίησης, να ελέγχει ή να αναθέτει σε ανεξάρτητο επαγγελματία τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων αποκλειστικά ως προς την ορθότητα του υπολογισμού των οφειλομένων ποσοστών, με τήρηση εμπιστευτικότητας.

7.9. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα καταβάλλει όλα τα ποσά που οφείλονται στη SAPHIRE στο σύνολό τους, χωρίς συμψηφισμό, ανταπαίτηση ή παρακράτηση, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από αναγκαστικό νόμο.

7.10. Το αποδεικτικό καταβολής θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της SAPHIRE.

7.11. Σε περίπτωση μη πληρωμής ή καθυστέρησης, όλα τα οφειλόμενα ποσά καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και η SAPHIRE δικαιούται να ασκήσει κάθε συμβατικό και νόμιμο δικαίωμά της.

8. Τι περιλαμβάνεται και τι δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή

8.1 Τι περιλαμβάνεται

Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες έρευνας, ανάλυσης, τεχνικού σχεδιασμού, ανάπτυξης της ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, βασικών δοκιμών, αρχικής υλοποίησης και της συμφωνημένης βασικής τεχνικής υποστήριξης, κατά το μέτρο που προβλέπεται στην παρούσα.

8.2 Τι δεν περιλαμβάνεται

Ρητώς συμφωνείται ότι στην αμοιβή ανάπτυξης δεν περιλαμβάνονται:

1. φιλοξενία εφαρμογής και domain,
2. βάση δεδομένων και συναφείς υπηρεσίες υποδομής,
3. εκτύπωση καρτών μέλους, συσκευασία, αποστολή, επανέκδοση και διαχείριση τυχόν αποτυχημένων παραδόσεων,
4. πάροχοι πληρωμών και οι προμήθειές τους,
5. διαφημιστικά, προωθητικά ή λοιπά λειτουργικά κόστη,
6. εξοπλισμός hardware,
7. υπηρεσίες τρίτων που τυχόν απαιτηθούν για τη λειτουργία ή επέκταση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ.

Τα παραπάνω έξοδα αποτελούν λειτουργικές δαπάνες του ΠΕΛΑΤΗ, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.

9. Απαιτήσεις Πελάτη, Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Δεσμεύσεις

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει, εγγυάται και δεσμεύεται ότι: α) διαθέτει τη νόμιμη εξουσία για τη σύναψη της παρούσας, β) θα παρέχει στη SAPHIRE εγκαίρως όλες τις πληροφορίες, αποφάσεις, εγκρίσεις, περιεχόμενο, πρόσβαση και λοιπό υλικό που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, γ) τα στοιχεία, δεδομένα και περιεχόμενο που θα διαθέτει στη SAPHIRE ή θα εισάγει στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ είναι ακριβή, νόμιμα και δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, δ) θα χρησιμοποιεί την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ αποκλειστικά για νόμιμους και επαγγελματικούς σκοπούς, ε) θα εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των χρηστών, εργαζομένων, συνεργατών και προστηθέντων του με τους όρους της παρούσας, στ) αναγνωρίζει ότι η SAPHIRE δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις ή επιπτώσεις που οφείλονται σε μη παροχή των αναγκαίων στοιχείων, σε ασαφείς οδηγίες, σε καθυστερημένες εγκρίσεις ή σε μη συνεργασία του ΠΕΛΑΤΗ, ζ) αναγνωρίζει ότι η εμπορική επιτυχία της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ εξαρτάται από πλήθος επιχειρηματικών, λειτουργικών, οργανωτικών και εμπορικών παραγόντων που δεν τελούν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της SAPHIRE.

10. Καταγγελία της Σύμβασης

10.1 Καταγγελία Σύμβασης

Η SAPHIRE δικαιούται να καταγγείλει αμέσως την παρούσα σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των όρων της από τον ΠΕΛΑΤΗ, ιδίως σε περίπτωση: α) μη εμπρόθεσμης πληρωμής, β) παραβίασης των όρων χρήσης ή πνευματικής ιδιοκτησίας, γ) μη εξουσιοδοτημένης μεταβίβασης ή εκχώρησης, δ) παράνομης χρήσης της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, ε) παραβίασης εμπιστευτικότητας, στ) σοβαρής και επαναλαμβανόμενης μη συνεργασίας.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα για σπουδαίο λόγο, εφόσον η SAPHIRE παραβιάζει ουσιωδώς συμβατική της υποχρέωση και δεν αποκαθιστά την παράβαση εντός εύλογης προθεσμίας μετά από έγγραφη όχληση.

10.2 Υποχρεώσεις με την Καταγγελία

Σε περίπτωση καταγγελίας: α) όλα τα δεδουλευμένα και οφειλόμενα ποσά καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά, β) η SAPHIRE δικαιούται να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβαση σε μη εξοφλημένες υπηρεσίες ή λειτουργίες, γ) ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να παύσει κάθε μη επιτρεπόμενη χρήση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, δ) οι διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπιστευτικότητας, δεδομένων, λογισμικού τρίτων, ευθύνης, πληρωμών και εφαρμοστέου δικαίου εξακολουθούν να ισχύουν.

11. Δικαιώματα επί σημάτων - Πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

11.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει ότι η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, τα ΕΓΓΡΑΦΑ, η αρχιτεκτονική, η δομή, οι βάσεις δεδομένων, οι μέθοδοι, η τεχνογνωσία, τα interfaces, τα σήματα, τα λογότυπα, οι ονομασίες, το περιεχόμενο και όλα τα δικαιώματα επ’ αυτών αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της SAPHIRE ή/και των δικαιοπαρόχων της.

11.2. Η SAPHIRE κατέχει τα δικαιώματα κυριότητας και νομής, τον τίτλο, τα πνευματικά δικαιώματα, τα ηθικά δικαιώματα, τα royalties, τα δικαιώματα βάσης δεδομένων, τα

δικαιώματα σε εμπιστευτικές πληροφορίες και επαγγελματικά απόρρητα σε σχέση με την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, εκτός των όσων σαφώς ανήκουν σε τρίτους.

11.3. Η παρούσα δεν αποτελεί πώληση ή εκχώρηση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή του πηγαίου κώδικα. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν αποκτά τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ή των παραδοτέων πέραν του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης που ρητά του παραχωρείται.

11.4. Κάθε βελτίωση, νέα έκδοση, update, upgrade, επέκταση, derivative work, τεχνική τροποποίηση ή μεταγενέστερη εξέλιξη της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, είτε αναπτυχθεί πριν είτε μετά την παρούσα, παραμένει αποκλειστικά στην κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία της SAPHIRE, εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά.

11.5. Τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ παραμένουν στην κυριότητα του ΠΕΛΑΤΗ ή των νόμιμων δικαιούχων τους. Η SAPHIRE αποκτά μόνο το αναγκαίο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και επεξεργασίας αυτών για την εκτέλεση της παρούσας.

11.6. [ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: εάν συμφωνείται ειδική μεταβίβαση πηγαίου κώδικα, escrow, buy-out, αποκλειστικότητα ή μεταγενέστερη εκμετάλλευση]

12. Υποχρέωση Εχεμύθειας - Εμπιστευτικότητα

12.1. Τα Μέρη υποχρεούνται να τηρούν απολύτως εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες, στοιχεία, δεδομένα, τεχνικές λύσεις, κώδικα, εμπορικούς όρους, οικονομικές συμφωνίες, επιχειρηματικά σχέδια, λογαριασμούς, αρχεία, σχέδια, υλικό και εν γένει κάθε πληροφορία του άλλου Μέρους που περιέρχεται σε γνώση τους στο πλαίσιο της παρούσας και δεν είναι δημοσίως γνωστή.

12.2. Στις εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται ιδίως: α) ο πηγαίος και αντικειμενικός κώδικας, β) η αρχιτεκτονική, οι βάσεις δεδομένων και η λογική δομή της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, γ) τα εμπορικά και οικονομικά δεδομένα, δ) τα στοιχεία μελών, επιχειρήσεων και χρηστών, ε) οι όροι της παρούσας και κάθε μη δημοσιοποιημένη τεχνική ή επιχειρηματική πληροφορία.

12.3. Καμία πλευρά δεν θα αποκαλύπτει τις ανωτέρω πληροφορίες σε τρίτους, πλην των εργαζομένων, συνεργατών, συμβούλων ή προστηθέντων της που έχουν εύλογη ανάγκη γνώσης για την εκτέλεση της παρούσας και δεσμεύονται με αντίστοιχη υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

12.4. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν καταλαμβάνει πληροφορίες που: α) ήταν ήδη νόμιμα γνωστές, β) κατέστησαν δημόσια γνωστές χωρίς παραβίαση της παρούσας, γ) γνωστοποιούνται νόμιμα από τρίτο που δεν δεσμεύεται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας, δ) απαιτείται να γνωστοποιηθούν κατόπιν νόμου ή δεσμευτικής εντολής αρμόδιας αρχής.

12.5. Η παρούσα υποχρέωση εμπιστευτικότητας εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη ή καταγγελία της παρούσας για 5 χρόνια.

13. Δεδομένα Πελάτη

13.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη νομιμότητα της συλλογής, επεξεργασίας, καταχώρισης, χρήσης και αποθήκευσης των ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ που τίθενται στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ.

13.2. Η SAPHIRE επεξεργάζεται τα σχετικά δεδομένα μόνο στο μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΕΛΑΤΗ, στο μέτρο και εφόσον ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία.

13.3. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει ότι είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει κάθε αναγκαία νομική βάση επεξεργασίας, ενημέρωση, συγκατάθεση, notice ή άλλη προϋπόθεση που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

13.4. Η SAPHIRE δεν ευθύνεται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του ΠΕΛΑΤΗ, των χρηστών του ή τρίτων που αυτός επιλέγει ή εγκρίνει.

13.5. [ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: εάν θα υπογραφεί ξεχωριστό DPA]

14. Σύνδεσμοι και χρήση Λογισμικού Τρίτων

14.1 Άδειες χρήσης Λογισμικού Τρίτων

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ενδέχεται να χρησιμοποιεί λογισμικό, υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, open source components, APIs, υποδομές φιλοξενίας, βάσεις δεδομένων ή άλλα στοιχεία τρίτων. Στο μέτρο που δεν απαγορεύεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, τα ανωτέρω στοιχεία τρίτων δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της SAPHIRE.

Η SAPHIRE δεν παραχωρεί δικαίωμα επί οποιωνδήποτε στοιχείων τρίτων πέραν όσων προκύπτουν από την εκάστοτε άδεια ή χρήση τους και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την επιλογή, χρήση, προσπέλαση ή εφαρμογή υπηρεσιών τρίτων πέραν του μέτρου που τούτο επιβάλλεται από αναγκαστικό νόμο.

14.2 Διασύνδεση με διαδικτυακούς τόπους ή υπηρεσίες Τρίτων

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ μπορεί να συνδέεται ή να εξαρτάται από διαδικτυακούς τόπους, υποδομές, βάσεις δεδομένων, παρόχους πληρωμών, domains, υπηρεσίες social sign-in ή άλλες υπηρεσίες τρίτων. Η SAPHIRE δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, ασφάλεια, διάρκεια λειτουργίας, μεταβολή πολιτικής, ανατίμηση, κατάργηση ή τεχνική συμπεριφορά αυτών.

14.3 Δικαιώματα Τρίτων

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει ότι η χρήση στοιχείων τρίτων μπορεί να υπόκειται σε ειδικούς όρους. Τυχόν άδειες, περιορισμοί, τεχνικές ή οικονομικές υποχρεώσεις που τίθενται από τρίτους παρόχους δεσμεύουν τον ΠΕΛΑΤΗ στο μέτρο που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ.

15. Παραμετροποίηση Πλατφόρμας - Διενέργεια Back up

15.1. Εκτός αν συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως διαφορετικά, η SAPHIRE δεν υποχρεούται να παρέχει απεριόριστη ή αόριστη παραμετροποίηση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ πέραν της συμφωνημένης ανάπτυξης της ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ.

15.2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να διαχειρίζεται ορθά τις προσβάσεις των χρηστών του, να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ασφαλείας και να μεριμνά για την ορθή διαχείριση των κρίσιμων επιχειρησιακών του δεδομένων.

15.3. [ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: πολιτική backup, retention, recovery, disaster recovery, εάν συμφωνείται]

16. Περιορισμένη Εγγύηση και Δήλωση Αποποίησης

16.1 Περιορισμένη Εγγύηση

Η SAPHIRE εγγυάται ότι θα εκτελέσει το ΕΡΓΟ με την προσήκουσα επαγγελματική επιμέλεια, σύμφωνα με το συμφωνημένο εύρος, το αντικείμενο και τη φύση της παρούσας Σύμβασης.

16.2 Δήλωση Αποποίησης

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι: α) ουδέν λογισμικό, ουδεμία ηλεκτρονική υπηρεσία και ουδεμία διαδικτυακή πλατφόρμα είναι απολύτως απαλλαγμένη από τεχνικά σφάλματα, περιορισμούς ή διακοπές, β) η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ παρέχεται ως αποτέλεσμα έργου τεχνολογικής ανάπτυξης και όχι ως εγγυημένο επενδυτικό ή επιχειρηματικό αποτέλεσμα, γ) η SAPHIRE δεν εγγυάται ότι η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ θα λειτουργεί αδιαλείπτως, χωρίς σφάλματα ή πλήρως απαλλαγμένη από τεχνικούς περιορισμούς, δ) η SAPHIRE δεν παρέχει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, επίτευξης συγκεκριμένου εμπορικού αποτελέσματος ή αδιάλειπτης απόδοσης, ε) η τελική εμπορική επιτυχία ή βιωσιμότητα του μοντέλου εξαρτάται από παράγοντες αγοράς, κόστη λειτουργίας, διαχείριση, marketing, εξυπηρέτηση πελατών και άλλους παράγοντες εκτός του αποκλειστικού ελέγχου της SAPHIRE.

17. Συμμετοχή της SAPHIRE σε μεταβίβαση, πώληση ή γεγονός εξόδου

17.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν δικαιούται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της SAPHIRE, να πωλήσει, μεταβιβάσει, εκχωρήσει, παραχωρήσει, εισφέρει, υποαδειοδοτήσει ή διαθέσει καθ' οιονδήποτε τρόπο την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, τα δικαιώματα χρήσης επ' αυτής ή το επιχειρηματικό εγχείρημα που βασίζεται ουσιωδώς σε αυτήν.

17.2. Σε κάθε ΓΕΓΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ή ΕΞΟΔΟΥ που αφορά άμεσα ή έμμεσα την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ή το εγχείρημα που βασίζεται ουσιωδώς σε αυτήν, η SAPHIRE δικαιούται ποσοστό επί του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος ή της αξίας της συναλλαγής. [ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ακριβές ποσοστό συμμετοχής της SAPHIRE σε sale/exit event]

17.3. Εάν ο αγοραστής, επενδυτής ή τρίτος αποκτών εισαχθεί, εντοπισθεί, προταθεί ή προέλθει από ενέργειες, επαφές ή πρωτοβουλία της SAPHIRE, τότε η SAPHIRE δικαιούται πρόσθετη αμοιβή επιτυχίας ή αυξημένο ποσοστό επί της συναλλαγής. [ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: success fee ή αυξημένο ποσοστό όταν ο αγοραστής προέρχεται από τη SAPHIRE]

17.4. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί και εγγράφως τη SAPHIRE για οποιαδήποτε πρόθεση ή διαπραγμάτευση σχετική με ΓΕΓΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ή ΕΞΟΔΟΥ.

17.5. Κάθε πράξη που λαμβάνει χώρα κατά παράβαση του παρόντος άρθρου συνιστά ουσιώδη παραβίαση της παρούσας και παρέχει στη SAPHIRE το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας, αναστολής κάθε άδειας χρήσης και διεκδίκησης κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας.

18. Αποζημίωση λόγω παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

18.1. Η SAPHIRE θα καταβάλει εύλογη προσπάθεια ώστε το συμφωνημένο αντικείμενο της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, κατά τον χρόνο παράδοσής του και στον βαθμό που έχει αναπτυχθεί από την ίδια, να μη συνιστά εν γνώσει της παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

18.2. Η SAPHIRE δεν είναι υπεύθυνη να αποζημιώσει τον ΠΕΛΑΤΗ στον βαθμό που τυχόν ευθύνη ή παράβαση προκύπτει από: α) συμμόρφωση με σχέδια, προδιαγραφές, υλικό ή γραπτές οδηγίες του ΠΕΛΑΤΗ, β) τροποποίηση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ από τον ΠΕΛΑΤΗ ή από τρίτους χωρίς έγκριση της SAPHIRE, γ) χρήση μη ενημερωμένης ή μη εγκεκριμένης έκδοσης της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, δ) χρήση υλικών, περιεχομένου, λογισμικού ή δεδομένων που προσκομίζει ή επιβάλλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ.

18.3. Σε περίπτωση σχετικής αξίωσης τρίτου, τα Μέρη οφείλουν να συνεργασθούν καλόπιστα. Η SAPHIRE δύναται, κατά την εύλογη κρίση της, να τροποποιήσει το σχετικό τμήμα, να το αντικαταστήσει, να εξασφαλίσει δικαίωμα χρήσης ή να διακόψει τη σχετική λειτουργία.

19. Περιορισμός Ευθύνης

19.1. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η SAPHIRE ευθύνεται μόνο για άμεση θετική ζημία του ΠΕΛΑΤΗ, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλειά της.

19.2. Η SAPHIRE δεν ευθύνεται για: α) διαφυγόντα κέρδη, β) απώλεια πελατείας, φήμης ή επιχειρηματικών ευκαιριών, γ) έμμεσες, αποθετικές ή παρεπόμενες ζημίες, δ) απώλεια δεδομένων, εκτός εάν οφείλεται αποκλειστικά σε δόλο της, ε) ζημίες από χρήση υπηρεσιών ή λογισμικού τρίτων, στ) ζημίες από εσφαλμένα, ανακριβή ή παράνομα στοιχεία, οδηγίες ή περιεχόμενο του ΠΕΛΑΤΗ, ζ) ζημίες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κυβερνοεπίθεση ή περιστατικά ασφαλείας που δεν οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητά της.

19.3. Η συνολική ευθύνη της SAPHIRE από οποιαδήποτε αιτία σχετιζόμενη με την παρούσα δεν θα υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό της σταθερής αμοιβής που πράγματι έχει καταβληθεί στη SAPHIRE στο πλαίσιο της παρούσας.

19.4. Κάθε αξίωση του ΠΕΛΑΤΗ κατά της SAPHIRE θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως εντός 7 ημέρες από τότε που ο ΠΕΛΑΤΗΣ έλαβε γνώση του γενεσιουργού γεγονότος.

20. Επιδόσεις εγγράφων και Επικοινωνία μερών

20.1. Κάθε ειδοποίηση, πρόσκληση, δήλωση, ειδοποίηση ή επικοινωνία που αφορά την παρούσα θα γίνεται εγγράφως και θα αποστέλλεται στις δηλωθείσες στην αρχή της παρούσας ταχυδρομικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Μερών ή σε άλλη διεύθυνση που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως.

20.2. Η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρείται έγκυρη, εφόσον αποστέλλεται στις συμφωνημένες διευθύνσεις και δεν προκύπτει αποτυχία παράδοσης.

21. Συνολική Συμφωνία

Η παρούσα αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των Μερών ως προς το αντικείμενό της και υπερισχύει κάθε προηγούμενης ή σύγχρονης προφορικής ή έγγραφης συζήτησης, προσφοράς, αλληλογραφίας, επικοινωνίας ή κατανόησης σχετικής με το ίδιο αντικείμενο.

22. Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Η παρούσα διέπεται από το δίκαιο [ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: εφαρμοστέο δίκαιο].

Για κάθε διαφορά που απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια [ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: αρμόδια δικαστήρια], εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν προηγουμένως εγγράφως διαφορετικό τρόπο επίλυσης.

23. Διαχωριστικότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί άκυρη, ανίσχυρη ή μη εκτελεστή, η ακυρότητα ή ανισχύς αυτή δεν θίγει το κύρος των λοιπών διατάξεων, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

24. Μη Παραίτηση

Η μη άσκηση ή καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος από οποιοδήποτε Μέρος δεν συνιστά παραίτηση από αυτό ούτε αποκλείει μεταγενέστερη άσκησή του.

25. Τροποποιήσεις

Κάθε τροποποίηση, συμπλήρωση ή μεταβολή της παρούσας ισχύει μόνο εφόσον καταρτισθεί εγγράφως και υπογραφεί από αμφότερα τα Μέρη.

26. Διάφορα

26.1. Οι τίτλοι των άρθρων τίθενται μόνο χάριν διευκόλυνσης και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία της παρούσας.

26.2. Η SAPHIRE δύναται να χρησιμοποιεί συνεργάτες, υπεργολάβους ή τρίτους παρόχους για την εκτέλεση επιμέρους τμημάτων του ΕΡΓΟΥ, παραμένοντας υπεύθυνη για την προσήκουσα εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι του ΠΕΛΑΤΗ.

26.3. Τα Μέρη υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε εύλογη περαιτέρω πράξη, δήλωση ή επιβεβαίωση που απαιτείται για την πληρέστερη εφαρμογή της παρούσας.

26.4. Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, αναγνώσθηκε, έγινε αμοιβαίως αποδεκτή και υπογράφεται νομίμως από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

27. Υπογραφές

ΓΙΑ ΤΗ SAPHIRE / ΑΝΑΔΟΧΟ

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

Ημερομηνία:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

Ημερομηνία: